



VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2024 m. lapkričio 12 d. Nr. 10G-3289
Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Prekių skyriaus vedėjos Rasos Pupienienės (Komisijos pirmininkė), Prekių skyriaus vyresniosios patarėjos Jolantos Petrušauskienės ir Prekių skyriaus patarėjos Ilonos Mitkevičienės, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 5 punktu, vartotojų ginčų sprendimo ne teisme rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp vartotojos M. K. (*duomenys neskelbtini*) (toliau – Vartotoja) ir UAB „Krinona“ (į. k. 134884165, buveinės adresas: Raudondvario pl. 162, Kaunas, toliau – Pardavėjas) dėl Vartotojos įsigyto lygintuvo Zyle ZY 9006SS (toliau – Prekė) ir tuo pagrindu Vartotojos keliamo reikalavimo nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (101,15 EUR) – pagrįstumo.

Komisija n u s t a t o

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2024-10-23 gavo Vartotojos prašymą (reg. Nr. 7G-11192) dėl iš Pardavėjo 2024-01-20 įsigytos Prekės kokybės. Vartotoja Pardavėjui sumokėjo 101,15 EUR (kvito Nr. 94). Prašyme Vartotoja nurodė, kad Prekė netinkamos kokybės ir Pardavėjo atžvilgiu kelia reikalavimą – nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (101,15 EUR). Vartotojos teigimu, Prekė sugedo du kartus, todėl Vartotoja kreipėsi į Pardavėją. Pardavėjo garantinis servisas nustatė, jog Prekė naudojama netinkamai, todėl ir užsikiša Prekės vandens filtras.

Vartotoja, nesutikdama su Pardavėjo pozicija, kreipėsi į Tarnybą, prašydama kilusį ginčą nagrinėti ne teismo tvarka, įpareigojant Pardavėją nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus.

Tarnyba, ginčo išsprendimą taikiu būdu laikydama prioritetiniu vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka tikslu, vadovaudamasis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi bei 25 straipsnio 9 dalimi, 2024-10-24 raštu Nr. 4G-30774 kreipėsi į Pardavėją, siūlydama kilusį ginčą spręsti taikiai, o nesutinkant su taikiu ginčo sprendimo būdu, paprašė iki 2024-11-06 pateikti išsamius motyvuotus paaiškinimus ir juos patvirtinančius įrodymus dėl Vartotojos prašyme išdėstytų aplinkybių.

Tarnyba, taip pat 2024-10-24 raštu Nr. 4G-30792 informavo Vartotoją apie pradėtą ginčo nagrinėjimo procedūrą ir paaiškino jos procesines teises.

Tarnyba 2024-11-11 gavo Pardavėjo atsakymą (reg. Nr. 5G-16411, kad atsisako tenkinti Vartotojos prašymą ir nurodė, jog Vartotojai buvo parduota tinkamos kokybės Prekė. Pardavėjas taip pat nurodė, kad Vartotoja į Pardavėjo garantinį servisą pirmą kartą kreipėsi 2024-05-03. Pardavėjo

garantinis servisas nustatė, jog Prekei užsikišo vandens filtras dėl naudojamo netinkamo vandens. Garantinis servisas išvalė filtrą, nurodė, kad turi būti naudojamas tinkamas vanduo ir grąžino Prekę Vartotojai. Antrą kartą Vartotoja kreipėsi 2024-09-30. Garantinis servisas nustatė, jog vėl Prekės filtras užsikišęs. Vartotoja atsisakė remontuoti Prekę, todėl jei buvo grąžinta Prekė nevalytu filtru. Pardavėjas Tarnybai pateikė garantinio serviso aktus ir Prekės filtro nuotraukas.

Komisija k o n s t a t u o j a

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, bei kiti teisės aktai nustato, jog vartotojas turi teisę įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės bei neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą, kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą ir kt..

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnio 1 dalimi „Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą“. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 20 dalis įtvirtina vartotojo sąvoką ir nustato, kad „Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis“.

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ginčus nagrinėjanti institucija paprastai ginčus nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar) daiktinius įrodymus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, konstatuotina, kad ginčas tarp Vartotojos ir Pardavėjo yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių, kadangi Vartotoja yra fizinis asmuo, sudariusi sutartį su Pardavėju su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), o Pardavėjas yra verslininkas, vykdomas komercinę veiklą. Taigi, atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atitinkanti Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnyje įtvirtintos tokio pobūdžio sutarties apibrėžimą. Atsižvelgiant į tai, kad šalys sudarė vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, Komisija, vertindama Vartotojos keliamo reikalavimo Pardavėjui pagrįstumą, vadovausis vartojimo teisinius santykius reglamentuojančiomis normomis, bendrosiomis pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymą, taip pat kitomis prievolinius teisinius santykius nustatančiomis nuostatomis. Komisija taip pat pažymi, kad vartojimo teisiniai santykiai yra pagrįsti vartotojo interesų prioriteto principu, į kurį turi būti atsižvelgiama kiekvienu konkrečiu tarp vartotojo ir verslo subjekto kilusio ginčo nagrinėjamu atveju.

Ginčas tarp Vartotojos ir Pardavėjo iš esmės kilo dėl įsigytos galimai nekokybiškos Prekės ir tuo pagrindu Vartotojos keliamo reikalavimo nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (101,15 EUR) – pagrįstumo.

Komisija pažymi, kad tuo atveju, jeigu parduotas daiktas neatitinka jam keliamų kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju šių trūkumų nebuvo aptaręs iki pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti, kad šis sutartinių įsipareigojimų pažeidimas būtų pašalintas vienu iš teisės aktuose įtvirtintų teisių gynimo būdų. Pažymėtina, kad prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklių 18 punkto nuostatomis, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.364¹, 6.364² ir 6.364³ straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.364¹ straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, vartotojas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.

Atkreiptinas dėmesys, jog Civilinio kodekso 6.364¹ straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis, tačiau pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka pardavėjui.

Pažymėtina, kad remiantis Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 1 dalimi pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo. Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad pardavėjas ir vartotojas gali susitarti dėl trumpesnio, pardavėjo atsakomybės už naudotas prekes termino, tačiau šis terminas negali būti trumpesnis negu vieneri metai.

Nagrinėjamu atveju vertinant Vartotojos keliamo reikalavimo pagrįstumą, atkreiptinas dėmesys, jog ginčą nagrinėjantis subjektas, įvertindamas vartotojo pasirinkto teisių gynimo būdo taikymo galimybę, turi atsižvelgti į konkrečias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir siekti civilinių teisinių santykių reguliavimui būdingo proporcingumo principo įgyvendinimo, kad vartotojo teisių gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). Be to, pažymėtina, kad vartotojui teisės aktų garantuota minėtų reikalavimų reiškimo teisė turi būti susijusi su objektyvia ir įrodymais pagrįsta aplinkybe, jog vartotojo įsigyta prekė yra netinkamos kokybės.

Pagal rašytinę ginčo medžiagą Pardavėjas atsisakė tenkinti Vartotojos prašymą, nustačius, jog Prekės filtras užsikišo naudojant netinkamą vandenį.

Apibendrinus visas ginčui pateiktas aplinkybes bei paaiškinimus, Komisija atkreipia dėmesį, kad vartotojas, per daikto kokybės garantijos terminą, t. y. per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.338 straipsnio nuostatomis pareikšti vieną iš Civilinio kodekso 6.363 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų gali tuo atveju, jeigu vartotojui buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, turintis pardavėjo neaptartų trūkumų. Nagrinėjamo ginčo atveju Pardavėjas užfiksavo, jog Prekės garantinio aptarnavimo suteikimui pagrindo nenustatyta, nurodžius, jog Prekei naudojamas netinkamas vanduo.

Atsižvelgdama į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir ginčo šalių pateiktus paaiškinimus bei dokumentus, taip pat vadovaudamasi vartojimo ir pirkimo–pardavimo teisinių santykių reglamentavimu, Komisija atlikusi Prekės trūkumų vertinimą, bei įvertinusi pateiktus garantinio serviso aktus ir pateiktas nuotraukas daro išvadą, jog Prekės defektai atsirado Prekei esant Vartotojos žinioje, dėl naudojamo netinkamo vandens, todėl preziumuoti Pardavėjo atsakomybės už ginčijamus Prekės defektus nėra teisinio pagrindo. Komisijos manymu, didesnė tikimybė jog Vartotoja Prekei naudojo netinkamą vandenį. Įvertinus Prekės defektus ir atsižvelgiant į tai, kad Prekės defektai yra ne gamyklinės kilmės trūkumai, o netinkamo Prekės naudojimo pasekmė, laikytina, kad už nustatytus defektus atsakinga Vartotoja, todėl reikalavimas Pardavėjui nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (101,15 EUR) yra nepagrįstas.

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 3 dalies 11 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos M. K. (*duomenys neskelbtini*), t. y. pripažinti nepagrįstu Vartotojos reikalavimą nutraukti lygintuvo Zyle ZY9006SS pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už jį sumokėtus pinigus (101,15 EUR).

Įpareigoti ginčo šalis pranešti Tarnybai, jeigu bus pareikštas ieškinys bendrosios kompetencijos teisme nagrinėti ginčą iš esmės.

Tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.